

لدى عطفة قاضي تنفيذ محكمة بداية حقوق مالديا الموقرة

تقرير كشف وخبرة في القضية التنفيذية رقم 2024/22

تحليل الخبرة الفني

إعداد الخبير: زياد احمد ابراهيم الطيب



صورة جوية لقطعة الأرض موضوع الدعوى

المحكوم له : محمد كفاح محمد احمد

المحكوم عليه : سامي لطفي صلاح زيتون

حدود المهمة الموكلة الي

بناءً على قرار محكمتكم الموقرة الصادر بتاريخ 2025/4/24 بتكليفي للنهوض بالمهمة الواردة فيه وهي :

اجراء الكشف الحسي على العقار لتقدير قيمة حصص المحكوم عليه في قطعة الارض الموصوفة وما عليها وصفاً دقيقاً من بناء واشجار ان وجدت وبيان سعر المتر السريع الواحد ووصف القطعة وما عليها وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث رقم العقار ومساحته وحدوده واورصافه وكذلك بيان الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في تقدير سعر المتر السريع الواحد وبيان شاغل العقار ان وجد واسمه ومستقده في الاشغال بعد الاطلاع على البيوعات الواقعة في تلك المنطقة المحيطة للعقار موضوع الدعوى

و كانت المحكمة الكريمة قد اطلعتني على اسماء اطراف الدعوى وموكليهم و اعلنت التزامي بأحكام المادة 3/83 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بأنه لا يوجد أي ظروف او اسباب حول حياديتي و استقلالتي عن اطراف الدعوى أو موكلهم او هيئة المحكمة الموفرة بأنه لا تربطني بجميع هذه الاطراف أي علاقة او وظيفة او علاقات اخرى و تم تحليفي القسم القانوني بأن اقوم بالمهمة الموكلة الي بكل أمانة واخلاص و نتيجة الكشف الحسي بتاريخ 2025/4/24 برفقة مندوب المحكمة سالم القعنان و بدلالة وكيل المحكوم له المحامية دينا الملاح و انا الخبير المقرر العقاري المرخص والمؤهل علمياً وفنياً المعتمد لدى وزارة العدل زياد احمد ابراهيم الطيب ونتيجة الكشف كانت كما يلي:

أولاً: مطابقة البيانات

ان المبررات المسلمة لي صورة عن (سند تسجيل، مخطط اراضي، مخطط موقع تنظيمي) تنطبق تمام الانطباق مع بعضها البعض من جهة وتنطبق على واقع العقار من جهة اخرى.

ثانياً: وصف العقار وموقعه

ان قطعة الارض رقم 156 تقع في قرية التفصيلية اسم الحوض ورقمه العظمي (19) نوع الارض ملك خارج حدود البلديات واحكام التنظيم خارج التنظيم احكام خاصة وتبلغ مساحتها 11500 متر و 98 سم والقطعة مملوكة على الشيوع وقطعة الارض خالية من الابنية والمزروعات وتربتها شبه بيضاوية تصلح للزراعة والبناء وشكلها شبه ما يكون مستطيل وهي غير مخدومة

ثالثاً: أسس التقدير

و عليه وباعتماد الأسس و المعايير لغايات التقدير بالاستئناس بالبيوعات الجارية على العقارات في نفس المنطقة و المجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى و على ضوء الاسعار الدارجة و معرفتي بأسعار الاساس و السعر الاداري وهي ضمن منظومة التقدير في دائرة

الاراضي والمساحة مديرية تسجيل اراضي محافظة ماديا (وهي لغايات الرسوم فقط) وبعد اعتماد اسلوب المقارنة أي مقارنة قطعة الارض مع مثيلاتها من القطع في المنطقة

التقدير

حسب ما ذكر من أسس ومعايير اتبعت واخذت بعين الاعتبار بالتقدير وبموجب خبرتي في مجال التقدير وتحري النقة فإثني اقدر سعر المتر من الارض بـ 13 دينار وبذلك يكون سعر الارض هو :

- المساحة x سعر المتر

11500 متر و 98 سم x 13 دينار = 149512.740 دينار

وبذلك يكون حصص الشركاء من قيمة الارض كما جاء في سند التسجيل رقم MD-8701-
2024 تاريخه 2024/10/27

الرقم	اسم المالك	الحصص	القيمة	
			فلس	دينار
1	سامي لطفي صلاح زيتون	46	015	47761
2	صلاح لطفي صلاح زيتون	46	015	47761
3	سميرة يوسف شعبان زين الدين	18	090	18689
4	سناء لطفي صلاح زيتون	17	810	17650
5	سوزان لطفي صلاح زيتون	17	810	17650
	المجموع	144	740	149512

و تكون حصة المحكوم عليه سامي لطفي صلاح زيتون من قيمة الارض هو
(47761.015) سبعة واربعون الفا وسبعمائة واحد وستون دينارا و 015 فلس

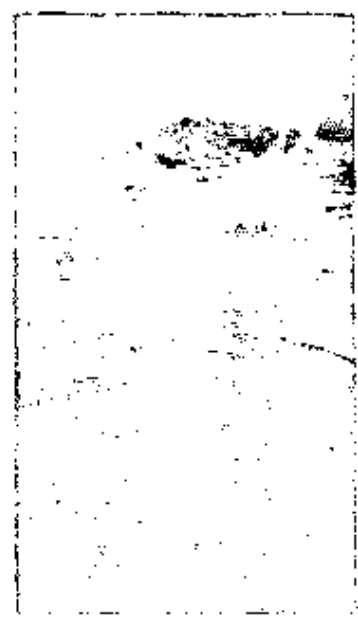
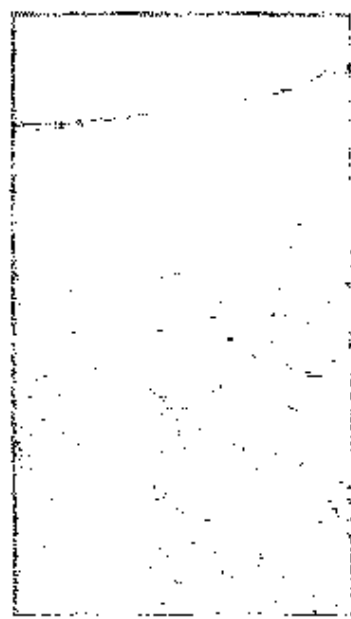
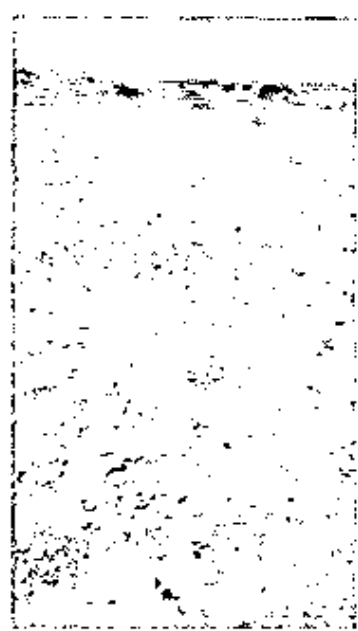
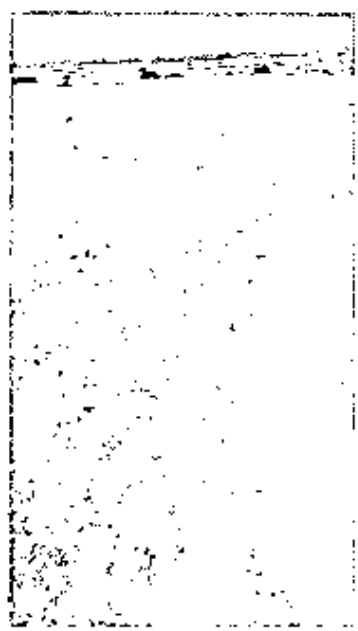
هذه خبرتي اضعها ما بين يدي عدالتكم بكل امانة واخلاص

** مرفق صور فوتوغرافية لقطعة الارض موضوع الارض المعروض

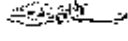
الخبير/ المقدر العقاري المرخص

زياد الطيب

زياد الطيب
مقدر عقاري مرخص
هاتف ٠٧٩٨٢٢٤٩٦٢



زیداد الطیسیب
مستشار عقاری مرخص
هاتف ۷۹۸۳۲۹۹۲



دولة فلسطين

الرقم ٧٧٠٧/5/3
التاريخ 2022/5/11
الموافق

لمن يهمه الامر

الموضوع : طلب شهادة

تشير سجلات جداول الخبراء لدى وزارة العدل ان السيد/ زياد احمد ابراهيم الطيب معتمد كخبير وفق احكام نظام الخبرة امام المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (35) لسنة (2018) بالخبرات التالية :

- 1- الخبرة المحاسبية بتاريخ 2020/10/7 ولا يزال
- 2- الخبرات المتعلقة بالاراضي / تقدير قيمة العقار بتاريخ 2021/3/4 ولا يزال، وذلك للعمل ضمن اختصاص محاكم استئناف عمان وبناء على طلبه اعطي هذه المشروعات. واقبلوا فائق الاحترام،

وزير العدل

د. احمد الزينات

الأمين العام / القاضي
د. محمد القلوزي



نسخة : مديرية شؤون الخبراء
المكتب، الملف العام